



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 330/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

- התובעים:
1. נציגות הבית המשותף רחוב חדרה 5 תל אביב
ע"י חברי הנציגות ערן שיף
 2. אברהם סביר
- שניהם ע"י ב"כ עוה"ד ירון שלמה
מרחוב שאול המלך 39 תל אביב

נגד

- הנתבעים:
1. הילה ליפשיץ
 2. אסף אריאלי
- שניהם מרחוב חדרה 5 תל אביב

פסק דין

התובעת 1 הינה נציגות הבית המשותף אשר ברחוב חדרה 5 תל אביב הבנוי על חלקה הידועה כגוש 6213 חלקה 663 (להלן: "הבית").

התובע 2 והנתבעים הינם בעלים של דירות בבית.

לטענת התובעים הנתבעים התקינו על הגג המשותף של הבית דוד שמש מבלי לקבל את הסכמת כל בעלי הדירות ושלא בהתאם להוראות חוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין").

הנתבעים לא הגישו כתב הגנה. אולם, מטעמם התייצבה לדיון שנערך ביום 20.10.10 גב' סמדר ליפשיץ - אמה של הנתבעת 1, אשר טענה כי הנתבעים אינם מתגוררים בארץ. עוד היא טענה כי עובר להתקנת דוד השמש נתבקשה רשות מחבר הנציגות בשם אריה, אשר אף הורה היכן על הגג יש להתקין את דוד השמש. כמו כן, על הגג מותקנים עוד 4 דודי שמש נוספים של בעלי דירות אחרים.

לכאורה, זכאים היו התובעים לפסק דין בהעדר הגנה בנסיבות האמורות מאחר והגב' ליפשיץ איננה רשאית לייצג את הנתבעים בהליך. אולם, על אף האמור לעיל, בדיון מיום 20.10.10 הגיעו הצדדים להסכמה דיונית לפיה "תינתן שהות בת 60 יום לנתבעים להמציא אישור מהנדס הועדה המקומית בהתאם לסעיף 59א(ג) ובהתאם לאישור זה יינתן פסק דין בתובענה כך שאם הגג מספיק לדודי השמש יותר הדוד של הנתבעים ואם לאו יוסר דוד השמש" (עמוד 2 לפרוטוקול).

לבקשת הנתבעים, ובהתאם להחלטתי מיום 09.12.10, הוארך המועד האמור ב- 30 יום נוספים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 330/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ביום 23.01.11 נקבלה הודעה מאת הגב' ליפשיץ לפיה לא עלה בידי הנתבעים לקבל את אישור מהנדס הועדה המקומית אולם צורף על ידה מכתבו של הנדסאי בניין – מר מדר, לפיו גג הבית מספיק לדעתו להתקנת מספר דודים כמספר היחידות בבית.

כמפורט לעיל, הנתבעים לא עמדו בהסדר הדיוני שבין הצדדים לפיו עליהם להמציא אישור מהנדס הועדה המקומית בהתאם להוראות סעיף 59א(ג) לחוק המקרקעין.

די בכך להביא לקבלת התביעה.

בהקשר זה יוער כי הנתבעים לא ביקשו אורכה נוספת להגשת האישור, כפי שעשו בעבר כאמור, וגם לא עלה בידם להראות כי נעשתה בכלל פניה למהנדס הועדה המקומית בעניין או מהו סטטוס הטיפול בבקשה. לכאורה, יתכן והנתבעים קיבלו את תשובת מהנדס הועדה אולם בחרו שלא להציגה ולהסתפק באישור ההנדסאי מטעמם.

אולם, גם לגופם של דברים יש מקום להורות על קבלת התביעה.

הוראות סעיף 59א לחוק המקרקעין קובעות:

”59א. (א) בעל דירה רשאי, בכפוף לאמור בסעיף קטן (ב), ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים, להתקין במקום סביר על גג הבית המשותף שהוא רכוש משותף, דוד לחימום מים על ידי השמש (להלן – דוד שמש), ולהתקין בדרך סבירה את המיתקנים הקשורים לכך והצינורות להולכת המים לדירתו, ובלבד שנתקיימו כל אלה:

- (1) הוא קיבל היתר להתקנה לפי חוק התכנון והבניה, תשכ”ה-1965, ומילא אחרי תנאי ההיתר;
 - (2) ביום מתן ההיתר לא שימש המקום שעליו יותקן דוד השמש, במשך תקופה סבירה, את בעלי הדירות למטרה כלשהי שהוסכם עליה, בין בהחלטה של בעלי הדירות ובין בהתנהגותם, והוא לא נועד ביום האמור לשמש למטרה כלשהי לפי תקנון הבית המשותף;
 - (3) התקנת המיתקנים והצינורות תיעשה בדרך שתצמצם ככל האפשר את הפגיעה בחזות הבית.
- (ב) בעל דירה בבית משותף שגגו אינו מספיק למספר דודי שמש כמספר הדירות בבית, לא יהיה רשאי להתקין דוד שמש כאמור בסעיף קטן (א) אלא לאחר שקיבל את הסכמת כל בעלי הדירות האחרים, ובלבד שאם בעל דירה אחרת התנגד מטעמים בלתי סבירים או התנה את הסכמתו בתנאים בלתי סבירים, רשאי המפקח להרשות את התקנת דוד השמש.
- (ג) תעודה בחתימת מהנדס הועדה המקומית לתכנון ולבניה תשמש ראיה לענין היותו של גג הבית מספיק או לא מספיק למספר דודי שמש כמספר הדירות בבית; בתעודה האמורה יקבע המהנדס לכמה דודי שמש מספיק גג הבית”

מטרתו של סעיף 59א לחוק המקרקעין היתה לאפשר, בתנאים הקבועים בו, התקנה של דוד שמש אף בהעדר הסכמה של כל בעלי הדירות בבית. בכך, התיר המחוקק, בתנאים שקבע, פגיעה מסוימת בזכות הקניין של בעלי הדירות ברכוש המשותף, שכן, לפני החיקוק האמור, נדרשה הסכמה של כל



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 330/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בעלי הדירות לשם התקנת דוד שמש ברכוש המשותף. פגיעה כנ"ל אין להתיר מעבר לנדרש ואת לשונה של הוראת החוק הפוגעת יש לפרש באופן דווקני. לפיכך, על הנתבעים, המבקשים להיכנס לתחולתו של סעיף 59א(א) לחוק, לקיימו ככתבו וכלשונו.

אין מחלוקת כי לא נתקבלה בידי הנתבעים הסכמת כל בעלי הדירות להתקנת דוד השמש בהתאם להוראות סעיף 59א(ב).

הנתבעים גם לא עמדו בנטל הוראות סעיף 59א(א) המקנות להם זכות להתקין דוד שמש על גג המהווה רכוש משותף, אף בהעדר הסכמה של כל בעלי הדירות – כך, לא עלה בידי הנתבעים להציג היתר להתקנת דוד השמש על פי חוק התכנון והבניה, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק התכנון והבניה").

די, גם בכך, להביא לדחיית התביעה.

זאת ועוד. כדי להיכנס לתחולתו של סעיף 59א(א) הנ"ל, היה על הנתבעים להוכיח כי גג הבית המשותף מספיק להתקנת מספר דודי שמש כמספר הדירות בבית. סעיף 59א(ג) קובע את המתווה הנכון להוכחת האמור באמצעות הצגת תעודה בחתימת מהנדס הועדה המקומית לתכנון ובניה המאשרת כי גג הבית מספיק להתקנת מספר דודי שמש כמספר הדירות בבית.

כאמור, לא עלה בידי הנתבעים להציג תעודה כאמור ומשכך, ממילא, בהתאם להוראות חוק המקרקעין, אין תחולה להוראות סעיף 59א(א) הנ"ל.

אעיר גם כי אין במסמך ההנדסאי מדר כדי לסייע לנתבעים. לא יכולה להיות מחלוקת כי מסמך זה אינו ממלא אחר הוראות סעיף 59א(א) לחוק ואין הוא מהווה תחליף לו. די בכך להביא לדחייתו.

ממילא גם אין המסמך ערוך כחוות דעת מומחה ועצם הגשתו עומדת בסתירה להסכם הדיוני שבין הצדדים כאמור. גם תוכנו של המסמך אין בו לסייע לנתבעים מאחר, ובין היתר, מר מדר לא בדק כלל את מסמכי הבית המשותף, את תיקי הרישוי בעירייה ואף אין הוא מפרט מהו גודלו של הגג או את מספר היחידות בבית. גם הנספחים למכתב הנ"ל לא צורפו.

לאור האמור ובהתאם להסדר הדיוני שבין הצדדים, אשר קיבל תוקף בהחלטתי מיום 20.10.10, אני מקבל את התביעה ומורה לנתבעים להסיר את דוד השמש שהתקינו על גג הבית וכל צנרת שהותקנה בהקשר אליו. כן אני מורה לנתבעים להחזיר את מצב גג הבית לקדמותו.

על אף האמור לעיל, ועל מנת לנסות וליתן לנתבעים את האפשרות למצות את ההליכים העומדים לזכותם בהתאם להוראות חוק המקרקעין, ניתנת לנתבעים שהות בת 120 יום להסדיר את התקנת דוד השמש כאמור בהתאם להוראות סעיף 59א לחוק המקרקעין במלואם ובכלל זה לקבל היתר בניה בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה להתקנת דוד השמש כאמור ולהציג אישור חתום על ידי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 330/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מהנדס הועדה המקומית בדבר היותו של הגג המשותף בבית מספיק להתקנת מספר דודי שמש (לרבות קולטים) כמספר הדירות בבית.

מסמכים כנ"ל יוצגו על ידי הנתבעים לב"כ התובעת בתוך המועד האמור.

לא יעלה בידי הנתבעים למלא אחר הוראות סעיף 59א לחוק המקרקעין במלואם כאמור, יהיה עליהם להסיר את דוד השמש ולהחזיר את מצב גג הבית לקדמותו כאמור.

בנוסף, אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעים, ביחד ולחוד, את הסך של 601 ₪ בגין החזר אגרת תביעה, בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה, 05.08.10, ועד למועד התשלום בפועל.

כן ישלמו הנתבעים לתובעים, ביחד ולחוד, בגין החזר הוצאות ניהול ההליך, לרבות שכ"ט עו"ד, סך של 800 ₪ ובצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין עד למועד התשלום בפועל.

החייבים הכספיים האמורים ישולמו בתוך 7 ימים מהיום והם אינם מותנים בהצלחת הנתבעים להסדיר את התקנת דוד השמש כאמור.

המזכירות תשלח לצדדים העתק מפסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

העתק מפסק הדין יישלח גם בדואר רשום עם אישור מסירה לגב' ליפשיץ לרחוב עומרי 12א תל אביב 69014.

ניתן בלשכתי היום י"ט שבט תשע"א, 24 ינואר 2011, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב